清城区“5·2”一般建筑施工高处坠落事故调查报告

2022年5月2日16时17分，位于东城街道辖区内的万豪明月湾花园施工工地，一名工人从高处坠落死亡。

根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》的有关规定，清城区人民政府于5月4日成立由区应急管理局、市公安局清城分局、区总工会、东城街道办事处等有关单位人员组成清城区“5·2”一般建筑施工高处坠落事故调查组（以下简称“事故调查组”）。事故调查组经调查取证、现场勘察，查清了事故发生原因，认定事故性质，明晰事故责任，提出处理建议及防范措施。经调查，事故调查报告如下：

一、基本情况

（一）工程项目概况

建设单位：清远市恒德商贸有限公司；工程名称：万豪明月湾1#2#楼、5#1楼、7#8#1楼、9#楼、10#11#楼、3#楼、6#楼、垃圾收集点、地下室在建工程；建设地址：清城区东城街道办事处大岗洲；建设规模：89378.86㎡；施工单位：清远市金誉建筑工程有限公司，监理单位：清远中正工程监理有限公司负责监理，合同工期：2020年9月30日至2023年12月31日；合同价格：33068万元。事故发生在此建筑工程2号楼盘。

（二）事故单位基本情况

1.建设单位。清远市恒德商贸有限公司（以下简称“恒德公司”）：统一社会信用代码：91441802314995194T；法人代表：向某强；注册资金：人民币壹亿元；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2014年9月16日；营业期限：长期；经营范围：建材贸易，房地产开发与经营，建筑工程设备租赁。地址：清远市清城区横荷街峡江西路1号万豪水晶湾花园三期55号楼首层商铺03号。

房地产开发企业资质证书编号：粤房开证字暂1800065；发证机关：清远市清城区行政审批局；注册地址：横荷街峡江西路1号万豪水晶湾花园45号楼二楼03室；发证日期：2020年8月20日；有效期至：2021年8月20日；资质等级：暂定级。建筑工程施工许可证编号：441802202010120101。

2.施工单位。清远市金誉建筑工程有限公司（以下简称“金誉建筑公司”）：统一社会信用代码：91441802274298063 4C；法人代表：阮某勇；注册资金：人民币贰仟万元；企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：2002年4月5日；营业期限：长期；经营范围：建设工程施工；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包。地址：连山壮族瑶族自治县吉田镇勤政路总部经济大楼办公楼第三层311-01室。

建筑业企业资质证书编号：D244024804；资质等级：建筑工程施工总承包一级；发证机关：广东省住房和城乡建设厅；发证日

期：2021年8月27日；有效期至：2026年8月27日。

安全生产许可证编号：（粤）JZ安许证字〔2020〕182011延；发证机关：广东省住房和城乡建设厅；许可范围：建筑施工；发证日期：2020年5月28日；有效期：2020年5月28日至2023年5月28日。

3.监理单位。清远中正工程监理有限公司（以下简称“中正公司”）；统一社会信用代码：91441802707506611T；法人代表：黄某新；注册资金：人民币壹仟万元；登记注册类型：有限责任公司（自然人投资或控股）；成立日期：1999年3月9日；营业期限：长期。住所：清远市银泉南路16号华茂广场（办公楼二）12层06号；经营范围：房屋建筑工程监理甲级，市政公用工程监理甲级，人民防空工程建设监理乙级，文物保护工程监理丙级，工程招标代理暂定级（凭资质证书经营）。

（三）合同（协议）签订情况

1.2020年，恒德公司与金誉建筑公司签订《标准施工合同》，恒德公司将万豪明月湾项目主体及配套工程发包给金誉建筑公司承建。

2.2019年9月，恒德公司与中正公司签订《万豪明月湾项目建设工程监理合同》，监理工期从2019年9月至2022年8月。

（四）事故伤亡相关人员情况

死者杨某桂，男，身份证号：4182719681******2，户籍：清新区禾云镇******。2021年4月与金誉建筑公司签订《劳务合同》，

岗位为钢筋工。上岗前已接受新工人入场三级安全教育，今年至事发前共接受班前安全活动培训教育11次。

（五）现场勘察情况

经公安机关调查和三名安全专家论证:

1.事故发生时未发现相关目击证人;2.杨某桂被发现倒卧在2号楼西北角地面位置，因创伤性休克死亡，其死因符合高处坠落；3.事发当天上午，杨某桂与建设、监理单位完成对1号楼18层墙柱钢筋安装验收交接工作,下午安排在地面进行板房顶板钢筋备料工作；4.现场安全管理未发现存在问题；5.发生坠落位置的2号楼外脚手架及相关安全防护设施没有损坏迹象，安全防护符合要求。

（六）相关单位安全管理情况

1.金誉建筑公司安全管理情况。2020年10月编制了《万豪明月湾工程项目安全生产责任制》和《万豪明月湾工程各工种安全操作规程》，建立健全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；设置了万豪明月湾工程项目安全、文明管理组织机构，项目管理人员具有相关的执业职格；组织制定并实施了安全生产教育和培训计划；能够按照清城区住建部门要求,落实安全生产和疫情防控工作以及汲取其他地区相关生产安全事故教训；安全作业环境和安全施工措施费用按计划投入；定期开展施工现场安全检查和隐患排查，从今年2月至4月共发出8份《项目部安全检查及隐患整改记录表》。

2.中正监理公司安全管理情况。2020年10月编制了《万豪明月湾1#2#楼、5#1楼、7#8#1楼、9#楼、10#11#楼、3#楼、6#楼、垃圾收集点、地下室安全生产责任制》，制定了项目监理部安全管理岗位职责，监理人员具有相关执业资格；制定了规划、监理实施细则；建立了监理例会、建立周报制度，组织现场安全周检查，今年3月至4月共召开4次安全质量专项会议，发出3份《安全隐患整改通知书》并跟进整改落实情况。

（七）部门履职情况

清城区住房和城乡建设局。分别对万豪明月湾工程建设、勘察、设计、监理、施工单位发出《建设工程质量安全巡查告知书》；2021年至该起事故发生前期间，发出《检查整改通知书》、《建设工程停工通知书》、《现场巡查问题告知单》合共15份，《施工质量安全违规行为记分通知书》2份；落实了清远市住房和城乡建设局印发《关于切实“五一”期间疫情防控和安全防范的通知》（清建〔2022〕70号）工作要求。

（八）事故经过及救援情况

2022年5月2日12时56分，杨某桂进入施工工地。约15时，正在1号楼18层作业的施工员郑某泉、木工带班陈某荣看见杨某桂来到作业点，并与其进行短暂交谈，随后杨某桂自行离开。约16时17分，杨某桂被现场工人发现倒卧在2号楼西北角地面。

事故发生后，现场工人立即组织救援工作，并拨打110、120电话请求救援。经公安机关检验，杨某桂因为创伤性休克死亡。

（九）相关善后工作情况

2022年5月3日，经东城街办人民调解委员会调解，事故相关善后工作已全部处理完毕。事故造成直接经济损失约135万元。

二、事故原因分析

经现场调查取证和专家分析论证：事发当天下午杨某桂工作安排是在地面进行板房顶板钢筋备料，发生事故的2号楼不是杨某桂当时工作点位，不存在作业时发生高处坠落可能，判断该起事故是杨某桂个人非因客观原因攀爬外围防护栏杆或脚手架导致失足坠落死亡。

三、事故认定

经调查认定，清城区“5·2”一般建筑施工高处坠落事故是一起因死者杨某桂安全意识淡薄，忽视安全而导致的一般生产安全责任事故。

四、事故责任认定和处理意见

（一）死者杨某桂安全意识淡薄，忽视安全，在对攀爬外围防护栏杆或脚手架危险性具有足够认知的情况下，仍然冒险操作，对该起事故负全部责任，鉴于其已在事故中死亡，免予追究其责任。

（二）金誉建筑公司落实了企业安全生产的主体责任，建立健全了安全生产责任制和各项安全生产规章管理制度；设置了安全及管理机构并配备了专职的安全管理人员；对新进的员工进行“三级”安全教育培训，按要求对作业人员进行了安全技术交底

和班前安全教育；定期组织开展安全检查；履行了安全生产管理职责，建议不予处罚。

（三）中正公司制定了项目监理部安全管理岗位职责，监理人员具有相关执业资格；制定了监理监督检查实施细则，并落实执行；组织现场施工安全检查，履行了监理安全管理职责，建议不予处罚。

五、事故教训和防范措施

（一）各参建单位要深刻吸取事故教训，认真学习贯彻《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等法律法规，严格落实各项管理制度，加强作业现场安全管理，督促从业人员规范作业，加大安全检查力度，及时消除作业现场存在的各类事故隐患，确保安全。

（二）施工单位要加强对作业队伍的管理，严格劳动纪律，开展劳动纪律自查自纠工作，切实增强施工人员遵章守纪和规矩意识，树立正确的安全理念，形成良好的安全习惯，全面提升作业队伍的素质。

（三）清城区住房和城乡建设局要加强监督检查，坚持红线思维、底线思维，主动作为，掌握本辖区、行业领域容易发生事故的关键风险点、重点环节，分类制定管控措施，以切实有效的手段防范类似事故的发生。

清城区“5·2”一般建筑施工高处坠落事故调查组

2022年6月15日